

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námitky:

1. Kumulace na malém území je přehlížena

Vznáším námitku proti tomu, že se na malém území jižního Plzeňska kumulují tři akcelerační oblasti, aniž by toto soustředění bylo komplexně posouzeno. Zcela chybí mapy souhrnných vlivů, ve kterých by byl zachycen kumulovaný hluk, vizuální dosah turbín, kolizní rizika pro ptáky i přírůstek industrializace. Jen tak by bylo možné zhodnotit, zda území takový rozsah snese.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

2. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

3. Návrh nezohledňuje úvodní charakter území

Nesouhlasím s tím, aby jižní Plzeňsko bylo přetvořeno z venkovské krajiny na krajinu průmyslově-energetickou. V dokumentaci chybí jasné odůvodnění, proč právě tato venkovská krajina má nést tak vysokou zátěž energetické infrastruktury. Není zpracována ani úvaha o tom, jaký podíl venkovských krajin v ČR by mohl být zachován pro klasické funkce (zemědělství, bydlení, krajinná zeleň) ve světle této a budoucích

podobných změn.

Právní podklad: Princip udržitelného rozvoje; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

4. Migrační období ptáků nebylo zachyceno

Námítkou je, že průzkumy s vysokou pravděpodobností nezachytily klíčová migrační období ptáků. Tahová období jsou kritická právě pro hodnocení rizik kolizí s VTE. Pokud jsou průzkumy provedeny mimo tato období nebo v jediném roce, jejich výsledky nelze považovat za reprezentativní. Závěry o bezkonfliktnosti je proto nutné brát s rezervou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích 2009/147/ES; princip prevence.

5. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

6. Bez dat nelze rozhodnout o akceleračním režimu

Vznáším námitku proti tomu, aby o akceleračním režimu bylo rozhodováno, aniž by bylo k dispozici dostatek konkrétních dat. Pro odpovědné rozhodnutí o akceleračním režimu je nutné mít data o hluku, dopadech na faunu, dopadech na krajinu a kumulativních vlivech již nyní. Pokud je třeba je teprve doplňovat, je rozhodování zatíženo informačním deficitem.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip předběžné opatrnosti.

7. Princip minimalizace zásahů byl ignorován

Nesouhlasím s tím, že byl porušen princip minimalizace zásahů do volné krajiny. Princip minimalizace zásahů ukládá hledat varianty s nejmenším možným dopadem na krajinu a obyvatele. V tomto případě byly do akceleračního režimu zařazeny lokality bezprostředně nad obytnými sídly a v hodnotné kulturní krajině, namísto preferenčních narušených ploch.

Právní podklad: Princip minimalizace zásahů; směrnice RED III; § 18 stavebního zákona.

8. Biokoridory jsou návrhem narušeny

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí v blízkosti regionálních a místních biokoridorů územního systému ekologické stability. Návrh AO přímo nebo nepřímo zasahuje funkčnost biokoridorů a biocenter v dotčeném území. Posouzení dopadů na ÚSES je v dokumentaci pouze formální a nevypořádává konkrétní funkce jednotlivých prvků systému ekologické stability.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 4); vyhláška č. 395/1992 Sb.; princip prevence.

9. Vliv na hodnotu nemovitostí nebyl posouzen

Nesouhlasím s tím, že dokumentace neobsahuje žádné konkrétní posouzení vlivu na ceny nemovitostí v okolních obcích. Vlivy větrných parků na ceny nemovitostí jsou v zahraničí dlouhodobě sledovány a v určitých vzdálenostech se opakovaně potvrzují. Návrh ale tento vliv nezmiňuje, takže majitelé nemovitostí nemohou znát rozsah dopadu, který se má v jejich okolí připravovat.

Právní podklad: Čl. 11 Listiny; princip transparentnosti; směrnice SEA 2001/42/ES.

10. Lokalita nesplňuje požadavky směrnice RED III

Mám zásadní pochybnosti o tom, že akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice splňují podmínky pro akcelerační oblast podle směrnice RED III (2023/2413). Směrnice RED III umožňuje zařadit do akceleračního režimu pouze lokality, které jsou prokazatelně bezkonfliktní – tedy s minimálním rizikem pro životní prostředí, krajinný ráz a místní komunity. Námi popsane střety s krajinou, migračními koridory, chráněnými druhy a kumulativní vlivy tomuto požadavku zcela odporují.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413), zejména čl. 15c; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Žádám, aby předkladatel návrh přehodnotil a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu vypuštěny do doby, než budou jejich dopady řádně posouzeny a veřejně projednány s obyvateli dotčeného území.

V dne

Podpis: